

원산지 검정·절차 등 세부사항(제9조제6항 관련)

1. 시료의 수거

가. 조사관이 조사과정에서 원산지 검정용 시료를 수거할 때에는 다음 나목의 규정에 의하여 업주 보관용 1점, 검정 의뢰용 1점 등 총 2점을 수거하여 해당 업주 또는 종업원 입회하에 시료수거용 봉투에 담아 각각 봉인 후 상호 서명하고 별지 제2호서식의 확인서 또는 진술서를 작성하여야 한다.

다만, 조사관이 원산지 표시 위반 등 부정유통이 의심되거나 내사 및 대형·지능범 수사 등에 필요하다고 판단될 경우, 조사관 2명 이상 또는 참여인(원산지 보조원 또는 명예감시원)이 연명하여 수거 및 검정 의뢰할 수 있다.

나. 시료를 수거할 때에는 색깔, 품질, 포장 등을 고려하여 원산지가 의심스러운 시료를 수거하되, 시료 1점당 수거량은 다음과 같다.

- 1) 한약재, 건조농산물 및 곡류·두류 등 단위 무게 당 낱알수가 많은 품목: 200g 이상
- 2) 통마늘·양파·당근·과실류 등 낱개의 크기가 큰 품목: 5개 이상(단, 단호박 이상의 크기는 2개)
- 3) 쇠고기, 육포 및 쇠고기류의 탕·국·스프 등의 고기 덩어리 20g 이상, 소뼈 200g 이상
- 4) 돼지고기(삼겹살, 목살): 2kg 이상

다. 시료수거용 봉투는 시료의 성분변화를 최소화하도록 알루미늄 호일 등 차광할 수 있는 재질로 된 봉투를 사용하되, 이와 동등한 재질 및 규격으로 제조·사용할 수도 있다. 시료수거용 봉투에는 품목명·채취일자·채취장소·채취자·입회자·참고사항 등이 지워지지 않도록 기재하여야 한다.

라. 시료비는 예산의 범위 내에서 지급하고 영수증을 받는다. 다만, 시료수거량이 적고 소액비용 수령의 번거로움 등으로 시료비 수령을 거부할 경우에는 그 사유를 확인서에 기록하고 당사자의 확인을 받아 처리할 수 있다.

마. 시료 송부과정에 부패·변질 우려가 있는 시료는 아이스박스, 아이스팩 등을 이용하여 저온($5\pm 3^{\circ}\text{C}$)을 유지함으로써 성분변화가 최소화되도록 해야 하며, 송부과정 중에 파손 등이 없도록 포장, 수송방법 등에 유의해서 신속하게 검정기관에 송부하여야 한다.

2. 시료의 검정 등

가. 시험연구소장은 지원 및 사무소, 지방자치단체 또는 검찰·경찰·세관 등 관계기관에서 의뢰하는 시료의 검정을 담당하며, 각 지원장은 지원 및 사무소의 조사관이 수거한 시료의 검정을 담당한다.

나. 시료의 검정 의뢰는 다음 각 호와 같이 구분하여 실시한다.

1) 농산물 시료

가) 사무소장은 지원장에게 검정 의뢰하여야 한다. 다만, 지원에서 검정이 어려운 품목은 시험연구소장에게 의뢰할 수 있다.

나) 지원장은 접수된 시료에 대하여 육안감정 및 기기검정을 실시하며, 자체검정이 불가능한 경우와 검정결과에 대하여 다른 검정기관의 재검정이 필요하다고 판단되는 경우에 한하여 시험연구소장에게 검정 또는 재검정을 의뢰한다.

2) 축산물, 임산물, 가공품 시료

지원장 및 사무소장은 기기검정의 의뢰가 필요하다고 판단되는 것에 한하여 농림축산식품부 고시에 따른 해당 검정기관(이하 "타 검정기관"이라 한다)에 검정 의뢰할 수 있다. 다만, 시험연구소 및 지원에서 검정이 가능한 품목은 위의 1)과 같은 방법으로 실시한다.

3) 인삼·홍삼 등

특정 농약성분 검출이 원산지 검정을 위하여 필요한 경우에는 잔류농약분석을 의뢰할 수 있다.

다. 지원장이 시험연구소 또는 타 검정기관에 검정 의뢰하거나, 사무소장이 지원 또는 타 검정기관에 검정 의뢰할 때에는 별지 제5호서식의 시료 검정의뢰서 2부를 작성하여 1부는 시료와 함께 검정기관에 송부하고 1부는 자체 보관하여야 한다.

3. 원산지검정법 및 검정결과 통지

가. 시험연구소장 및 지원장은 원산지 검정을 의뢰 받은 경우 이를 관리시스템의 원산지관리 항목에 접수를 하고, 특별한 사유가 없는 한 접수한 날부터 10일(토요일 및 공휴일은 제외한다) 이내에 별지 제6호서식으로 원산지 검정결과를 의뢰기관에 통지하여야 한다. 다만, 시험연구소장 및 지원장이 검정업무량의 증가, 검정법 연구, 피의자 신문 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 검정결과 통지 예정일을 별도로 정하여 통지할 수 있다.

나. 가목에 따라 검정결과를 통지 받은 지원장 또는 사무소장은 해당 원산지 검정결과에 대해 업주등의 요청이 있거나 필요한 경우에는 별지 제7호서식에 따라 시료 검정결과를 해당 업주등에게 통지할 수 있다.

다. 시험연구소장 및 지원장은 업주의 검정 입회 요구가 있을 경우에는 입회검정을 실시할 수 있다.

4. 시료의 보관 및 폐기

가. 시험연구소장 및 지원장은 시료검정을 하고 남은 시료는 재검정 등에 사용할 수 있도록 냉장·냉동 등을 통해 변질 또는 기타 품위가 손상되지 않도록 하여 결과 통지서 발급일부부터 3개월 간 보관하고, 원산지검정법 개발 및 보정용 등으로 사용한 시료는 1년 이상 보관할 수 있다. 다만, 보관 중 변질될 우려가 있다고 판단되거나 보관할 필요가 없다고 판단되는 시료는 보관기간에 관계없이 폐기할 수 있다.

나. 보관기간이 경과되었거나 폐기할 필요가 있다고 판단되는 시료는 품목별, 품위별로 분류하여 세입징수관 또는 분임세입징수관 책임 하에 매각하여 국고 세입조치하여야 한다. 다만, 인체에 유해한 물질이 함유되었거나 세절, 분쇄 등에 따른 품위 변화로 상품가치가 없는 시료는 세입조치하지 아니하고, 폐기물로 처리할 수 있다.